

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9499/2544

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทประจักษ์กิจการช่าง จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 285, มาตรา 286, มาตรา 1300

ป.วิ.พ. มาตรา 287

โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานำยึดทรัพย์จำนองของจำเลยออกขายทอดตลาด และปรากฏในชั้นการจดทะเบียนโอนที่ดินให้ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดว่า ศาลได้มีคำพิพากษาในอีกคดีหนึ่งให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ ก. พร้อมรับชำระราคา หากไม่จดทะเบียนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ดังนี้ แม้ ก. จะเป็นผู้อยู่ในฐานะอันจดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1300 แต่ไม่ปรากฏว่า ก. ได้ร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินเข้ามาในคดี ทั้งตาม ป.วิ.พ. มาตรา 287 ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 288 และ 289 เจ้าหนี้สามัญจะบังคับคดีให้กระทบกระทั่งถึงสิทธิของเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิหรือสิทธิอื่นที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้นไม่ได้ โจทก์เป็นเจ้าหนี้จำนองซึ่งเป็นเจ้าหนี้มีหลักประกันพิเศษ และตามมาตรา 287 บุริมสิทธิที่จะใช้ได้ก่อนสิทธิจำนองจะต้องเป็นบุริมสิทธิที่ได้จดทะเบียนตาม ป.พ.พ. มาตรา 285 และ 286 แล้วเท่านั้น การบังคับคดีของโจทก์ย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิของ ก. เมื่อโจทก์บังคับคดีโดยชอบ จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องจ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์และดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์ต่อไป

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานำยึดทรัพย์จำนองที่ดิน โฉนดเลขที่ ๗๑๘๑ และ ๗๑๘๒ ตำบลวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ) อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นของจำเลยที่ ๓ ออกขายทอดตลาด จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ซื้อ ทรัพย์ได้เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๑ ในราคา ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยชำระราคาให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีครบถ้วน

ต่อมาจำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องขอให้มีการสั่งเพิกถอนคำสั่งศาลแพ่งธนบุรีและมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้จำเลยที่ ๒

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่อาจบังคับคดียึดทรัพย์จำนองในคดีนี้ให้กระทบ กระทั่งสิทธิของบริษัทบางกอก คริสมีส์ เดคโคเรชั่น เอ็กชปอร์ต จำกัด ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗ จึงให้เพิกถอนการขายทอด ตลาดที่ดำเนินไปแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคืนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้ แก่ผู้ซื้อ สำหรับโจทก์มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมยึดแล้วไม่มีการขายหรือ จำหน่ายตามตาราง ๕ ข้อ ๓ ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กับให้ยก คำแถลงของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในประเด็นที่ว่า โจทก์มีสิทธิรับเงินจากการขายทอดตลาดนั้นเป็นการชอบหรือไม่ เห็นว่า ปัญหานี้โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลชั้นต้นยกคำแถลงของโจทก์ที่ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดชำระหนี้ให้โจทก์เป็นการไม่ชอบ เพราะบริษัทบางกอก คริสมัส เด็คโค เรชั่น เอ็กชปอร์ต จำกัด ไม่ชำระหนี้ค่าซื้อที่ดินตามคำพิพากษาเป็นเวลาเกือบปีแล้ว แสดงว่าบริษัทดังกล่าวสละสิทธิที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามคำพิพากษา ทั้งผู้ซื้อทรัพย์สินในคดีนี้เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดย่อมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับโอนที่ดินที่ขาย เพราะการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้กระทำโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย ทั้งศาลก็ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนแต่อย่างใด โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินจากการขายทอดตลาดชำระหนี้ทั้งหมด ซึ่งเห็นได้ว่าอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวมีประเด็นสำคัญว่าโจทก์มีสิทธิที่จะได้รับเงินจากการขายทอดตลาดชำระหนี้หรือไม่ อันเป็นประเด็นตรงตาม ที่โจทก์ยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้นไว้ ส่วนเหตุผลที่โจทก์อ้างว่าบริษัทบางกอก คริสมัสฯ สละสิทธิที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นเป็นการอ้างเพื่อประกอบเหตุผลว่าผู้ซื้อทรัพย์สินได้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดที่ดินโดยชอบ สิทธิของโจทก์ที่จะได้รับเงินจากการขายทอดตลาดย่อมมีอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย การที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวของโจทก์โดยอ้างว่าเป็นข้อที่มีได้กล่าวกันมาในศาลชั้นต้นนั้น เป็นการไม่ชอบ ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่เนื่องจากอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายเพื่อให้คดีเสร็จไปโดยรวดเร็วศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ วินิจฉัยใหม่ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า มีเหตุที่จะเพิกถอนการบังคับคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้จำนองได้ฟ้องบังคับจำนองเป็นคดีนี้ เมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ตามฟ้อง จำเลยมิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาโจทก์ก็ได้ขอหมายบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดโดยไม่ปรากฏว่าชั้น

ตอนบังคับคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการใด แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏในชั้นการ
จดทะเบียนโอนที่ดินให้ผู้ซื้อทรัพย์สินว่า บริษัทบางกอก คริสมัซ เป็นผู้อยู่ในฐานะอัน
จะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๐๐ แต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวได้ร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินเข้า
มาในคดีนี้แต่ประการใด ทั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗
ซึ่งบัญญัติว่า "ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา ๒๘๘ และ ๒๘๙ บทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น
ย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิอื่น ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจร้องขอให้
บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมาย" ก็คงมีความหมายถึงการที่เจ้าหนี้สามัญจะ
บังคับคดีให้กระทบกระทั่งถึงสิทธิของเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิหรือสิทธิอื่นที่มีอยู่เหนือ
ทรัพย์สินนั้นไม่ได้เท่านั้น แต่คดีนี้โจทก์เป็นเจ้าหนี้จำนองซึ่งเป็นเจ้าหนี้มีหลักประกัน
พิเศษ และตามมาตรา ๒๘๗ ดังกล่าวบุริมสิทธิที่จะใช้ได้ก่อนสิทธิจำนองจะต้องเป็น
บุริมสิทธิที่ได้จดทะเบียนแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๘๕
และ ๒๘๖ เท่านั้น บริษัทบางกอก คริสมัซ เป็นเพียงผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จด
ทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน ซึ่งเป็นสิทธิอื่น ๆ ตามมาตรา ๒๘๗ ดังกล่าว และเป็น
สิทธิที่ยังมิได้จดทะเบียนจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับจำนอง
อยู่แล้ว การบังคับคดีของโจทก์จึงไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิของบริษัทบางกอก คริ
สมัซ แต่อย่างใด เมื่อโจทก์บังคับคดีโดยชอบและไม่กระทบถึงสิทธิอื่น ๆ จึงไม่มี
เหตุที่จะเพิกถอนการบังคับคดีของโจทก์ได้ และเมื่อวินิจฉัยเช่นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้อง
วินิจฉัยฎีกาโจทก์ประการอื่นอีกต่อไป

พิพากษากลับ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดชำระ
หนี้ให้โจทก์ และดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๑๘๑ และ ๗๑๘๒
ตำบลวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ) อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้แก่จำเลยที่
๒ ผู้ซื้อทรัพย์สิน จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่แก้ฎีกาจึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้.

(ไพศาล เจริญวุฒิ-ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์-วิศณุ เลื่อมสำราญ)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายสมบัติ เจริญรุ่งอุทัย

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายประดิษฐ์ ทรงฤกษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ